主題精選：土地法第73條之1 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地法第73條之1之優先購買權
發布日期: 2022-10-13
內文
土地法第73條之1第3項規定，標售土地或建築改良物前應公告三個月，繼承人、合法使用人或
其他共有人就其使用範圍依序有優先購買權。但優先購買權人未於決標後三十日內表示優先購
買者，其優先購買權視為放棄。析言之：
• (一) 繼承人、合法使用人或其他共有人就其使用範圍有優先購買權。倘繼承人、合法使用人
或其他共有人無使用範圍，則無優先購買權。
• (二) 繼承人、合法使用人或其他共有人就其使用範圍主張優先購買。如使用範圍為土地或建
物之一部分，則應進行土地或建物分割。總之，土地法第73條之1之優先購買權，非如一般優
先購買權以「同樣條件」優先購買（如土地法第104條、第107條等）。
• (三) 優先購買權之順序為繼承人、合法使用人或其他共有人。合法使用人之使用範圍有重複
時，以物權登記先後順序及物權優於債權之原則認定之。
• (四) 土地法第73條之1之優先購買權與其他法律規
定之優先購買權競合時，優先適用土地法第73條之
1之優先購買權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下